P U T U S A N

Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Yusuf als Usuf
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /20 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa akan didampingi Penasehat Hukumnya Tita Rosmawati,S.H., Christopher P. Lumban Gaol,S.H.,M.Hum.,Simon Sihombing, A.H., Ria Harapenta Tarigan, SH., Neny Widya Astuti, SH., Alfina Lubis, SH., Nadia Lubis, SH., Advokat - Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SKM) Cabang Medan,berkantor di jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palance Blok A No 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan- Kota Medan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 25 Mei 2023 Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Mdn ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF alias USUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering;
   - 4 (empat) bungkus/AM kecil berisi Narkotika jenis ganja kering;
   - 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal dengan berat bersih seluruhnya 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan disisihkan dengan berat bersih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram sehingga sisa penyisihan seberat 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram;
   - 1 (Satu) buah timbangan warna merah;
   - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi;
   - 1 (satu) buah plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam;
   - 2 (dua) buah lakban / isolasi warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pisau catter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF alias USUF pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOYFAN S, saksi RUDI SIMAMORA, saksi M. SAFII, S.H dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa didalam sebuah rumah yang berada di Jalan Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan sebagai tempat peredaran atau menjual narkotika jenis ganja, kemudian petugas kepolisian serta kepling langsung menuju lokasi. Setiba dilokasi, petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOYFAN S, saksi RUDI SIMAMORA, saksi M. SAFII, S.H dan saksi ANGGA FAJAR PRATAMA yang didampingi saksi ROFAI selaku Kepala Lingkungan Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan melakukan pengerebekan serta pengeledahan didalam rumah terdakwa, yang pada saat itu terdakwa M. YUSUF alias USUF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang duduk didapur dalam rumahnya lalu ditemukan dari lantai dalam kamar terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal, 1 (satu) timbangan warna merah, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam, 2 (dua) lakban / isolasi warna coklat dan 1 (satu) pisau catter kemudian atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyitaan serta menanyai terdakwa M. YUSUF alias USUF kemudian terdakwa mengaku sebagai pemiliknya lalu terdakwa mengaku mendapatkan ganja kering tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dari seorang yang bernama ZAINAL (belum tertangkap/dpo) sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa lalu setelah membeli ganja kering tersebut kemudian terdakwa membagi atau membungkus Narkotika jenis ganja kering tersebut per-bungkus/per-paket/per-ons. Kemudian terdakwa mengaku akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ganja kering tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu menjadi penjual narkotika jenis ganja. selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan diketemukan serta disita 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku bagian kiri depan celana yang dipakai terdakwa sehingga petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kembali menanyai terdakwa lalu terdakwa mengaku uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering. Kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa M. YUSUF alias USUF serta temuan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Bahwa terdakwa M. YUSUF alias USUF tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian Nomor: 058/III/POL-10009/203 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH yang diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 8 (delapan) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal keseluruhannya dengan berat bersih 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan dilakukan penyisihan berat bersih 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1855 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti milik terdakwa M. YUSUF alias USUF yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 39 (tiga puluh sembilan) gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa M. YUSUF alias USUF pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOYFAN S, saksi RUDI SIMAMORA, saksi M. SAFII, S.H dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa M. YUSUF alias USUF memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tepatnya di dalam rumah terdakwa di Jalan Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan. kemudian berdasarkan informasi yang dipercaya tersebut petugas kepolisian yang didampingi saksi ROFAI selaku Kepala Lingkungan Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan langsung menuju kerumah terdakwa M. YUSUF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias USUF, saat petugas kepolisian datang terdakwa sedang duduk didapur dalam rumahnya lalu dilakukan pengerebekan serta pengeledahan yang pada saat itu ditemukan dari lantai di dalam kamar terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal, 1 (satu) timbangan warna merah, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam, 2 (dua) lakban atau isolasi warna coklat dan 1 (satu) pisau catter. Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut kemudian petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyitaan serta menanyai terdakwa M. YUSUF alias USUF kemudian terdakwa mengaku sebagai pemiliknya dan terdakwa mengaku mendapatkan ganja kering tersebut dari seorang yang bernama ZAINAL (belum tertangkap/dpo) sebanyak 1,3 (satu koma tiga) kg seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan serta disita 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku bagian kiri depan celana yang dipakai terdakwa kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa M. YUSUF alias USUF serta temuan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa M. YUSUF alias USUF tidak memiliki ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pejabat yang berwenang; Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian Nomor: 058/III/POL-10009/203 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH yang diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal keseluruhannya dengan berat bersih 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan dilakukan penyisihan berat bersih 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1855 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti milik terdakwa M. YUSUF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias USUF yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 39 (tiga puluh sembilan) gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Anggara Fajar Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Bawal/Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan ;
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan adalah Aipda Bambang Sofyan, Bripka Rudi Simamora, Aptu Sunardi, Brigpol M.Safi'I S.H Pratama dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 8 (delapan) bungkus besar yang berisi ganja kering, 4 (empat) bungkus/am kecil yang berisi ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang bergeletak di atas plastik terpal,1 (satu) buah timbangan warna merah,,23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi,1 (satu) buah plastic kresek yang di atas terpal;
- Bahwa cara penangkapan tersebut pada hari senin tanggal 20 Maret pukul 16.00 Wib di Jl Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan sering di jadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Menyusun rencana dan setelah itu saksi bersama rekan-rekan pergi kerumah yang di curigai tersebut dan sebelum kerumah yang di curigai tersebut dan setibanya dirumah tersebut kami masuk kedalam rumah dan sedang duduk;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa ada dimana dirinya menyembunyikan ganja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwapun mengatakan bahwa ganja miliknya ada di dalam kamar dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa ganja tersebut ditemukan;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat serta keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa adalah pengedar Ganja dan Adapun keterangan dari terdakwa bahwa ganja tersebut di peroleh dari Zainal (belum kap) pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kayu Putih Kel Tanjung Mulis Kec Medan Deli;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bawa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Sofyan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl Bawal/Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan ;
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan adalah briptu Anggara Fajar Pratama, Bripka Rudi Simamora, Aptu Sunardi, Brigpol M.Safi'I S.H Pratama dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 8 (delapan) bungkus besar yang berisi ganja kering, 4 (empat) bungkus/am kecil yang berisi ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang bergeletak di atas plastik terpal,1 (satu) buah timbangan warna merah,,23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi,1 (satu) buah plastic kresek yang di atas terpal;
- Bahwa cara penangkapan tersebut pada hari senin tanggal 20 Maret pukul 16.00 Wib di Jl Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan sering di jadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Menyusun rencana dan setelah itu saksi bersama rekan-rekan pergi kerumah yang di curigai tersebut dan sebelum kerumah yang di curigai tersebut dan setibanya dirumah tersebut kami masuk kedalam rumah dan sedang duduk;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa ada dimana dirinya menyembunyikan ganja dan kemudian terdakwapun mengatakan bahwa ganja miliknya ada di dalam kamar dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi masuk kedalam kamar terdakwa dan di dalam kamar terdakwa ganja tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat serta keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa adalah pengedar Ganja dan Adapun keterangan dari terdakwa bahwa ganja tersebut di peroleh dari Zainal (belum kap) pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kayu Putih Kel Tanjung Mulis Kec Medan Deli;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bawa uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dirumah saksi yang berada di Jl Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang berada dalam rumah dan menjaga air ;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan polisi ada melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat itu yang mendampingi polisi saat melakukan penggeledahan adalah Kepala Lingkungan XIX tempat terdakwa tinggal yanvg Bernama Rofai ;
- Bahwa pada saat itu polisi ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar yang berisi ganja kering, 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus/am kecil yang berisi ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang tergeletak di atas plastic terpal,1 (satu) buah timbangan warna merah, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi,1 (satu) buah plastik kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam, 2 (dua) bush lakban/isolasi warna coklat,1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah kayu putih Kel Tanjung Mulia Kec Medan Deli dan Adapun uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada hubungannya dengan ganja yang ditemukan polisi tersebut yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sebagai ganja yang terdakwa lakukan .
- Bahwa awalnya terdakwa membeli ganja tersebut yang terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di daerah kayu putih Kel Tanjung Mulia Kec Medan Deli adalah sebanyak 1,3 kg;
- Bahwa sebabnya ganja yang di temukan polisi tidak sama beratnya dikarenakan terdakwa masih memiliki sisa ganja yang sebelumnya masih belum terjual sebanyak 1(satu) ons sehingga ganja milik saya semuanya seberat 1,4 kg (satu koma empat kilo gram);
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari Zainal;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali membeli ganja tersebut dikarenakan sudah hampir 6 bulan terdakwa membeli ganja kepada zainal;
- Bahwa terdakwa memperoleh hasil dari penjualan ganja tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dau juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintahan RI unuk memiliki,menyimpan,menguasai dan menyediakan narkotika golongan I buka tanaman dan atau menggunakan narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering;
- 4 (empat) bungkus/AM kecil berisi Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal dengan berat bersih seluruhnya 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan disisihkan dengan berat bersih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram sehingga sisa penyisihan seberat 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan warna merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) buah plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam;
- 2 (dua) buah lakban / isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau catter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dirumah saksi yang berada di Jl Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel Belawan Bahagia Kec Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 8 (delapan) bungkus besar yang berisi ganja kering, 4 (empat) bungkus/am kecil yang berisi ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang bergeletak di atas plastik terpal,1 (satu) buah timbangan warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah,,23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi,1 (satu) buah plastic kresek yang di atas terpal;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa memperoleh hasil dari penjualan ganja tersebut sebesar Rp. 2.100.000,- (dau juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian Nomor: 058/III/POL-10009/203 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH yang diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal keseluruhannya dengan berat bersih 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan dilakukan penyisihan berat bersih 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1855 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti milik terdakwa M. YUSUF alias USUF yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 39 (tiga puluh sembilan) gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : M.Yusuf als Usuf dan didudukkan sebagai terda kwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, dalam rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa M. YUSUF alias USUF membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1,3 (satu koma tiga) Kg seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada seorang bernama ZAINAL (belum tertangkap / DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa telah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya mengenal serta membeli Narkotika jenis ganja kering pada ZAINAL (belum tertangkap / DPO) kemudian setelah terdakwa M. YUSUF alias USUF membeli Narkotika jenis ganja kering pada ZAINAL (belum tertangkap / DPO) kemudian membagi atau membungkus Narkotika jenis ganja kering tersebut per-bungkus/per-paket/per-ons selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika M. YUSUF alias USUF terdakwa sedang duduk didapur dalam rumahnya Jalan Bawal / Kenanga Lingkungan XIX Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan datang petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saksi SUNARDI, saksi BAMBANG SOYFAN S, saksi RUDI SIMAMORA, saksi M. SAFII, S.H dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA yang didampingi saksi ROFAI selaku Kepala Lingkungan Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan melakukan pengerebekan serta pengeledahan yang pada saat itu diketemukan dari lantai dalam kamar terdakwa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus/AM kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal, 1 (satu) timbangan warna merah, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam, 2 (dua) lakban / isolasi warna coklat dan 1 (satu) pisau catter kemudian atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyitaan serta menanyai terdakwa M. YUSUF alias USUF kemudian terdakwa mengaku sebagai pemiliknya, selanjutnya petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengeledahan badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan diketemukan serta disita 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku bagian kiri depan celana yang dipakai terdakwa sehingga petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan kembali menanyai terdakwa lalu terdakwa mengaku uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kering. Kemudian setiap Narkotika jenis ganja kering laku terjual memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (dau juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa M. YUSUF alias USUF tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan PT. Pegadaian Nomor: 058/III/POL-10009/203 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani penimbang, penaksir IVO SARAGIH yang diketahui Manajer Cabang MALA KARTIKA, S.E dengan hasil penimbangan berupa 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering, 4 (empat) bungkus kecil berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal keseluruhannya dengan berat bersih 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan dilakukan penyisihan berat bersih 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1855 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti milik terdakwa M. YUSUF alias USUF yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 39 (tiga puluh sembilan) gram benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering;
- 4 (empat) bungkus/AM kecil berisi Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal dengan berat bersih seluruhnya 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan disisihkan dengan berat bersih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram sehingga sisa penyisihan seberat 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan warna merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) buah plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam;
- 2 (dua) buah lakban / isolasi warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pisau catter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Yusuf als Usuf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Yusuf als Usuf tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 8 (delapan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja kering;
   - 4 (empat) bungkus/AM kecil berisi Narkotika jenis ganja kering;
   - 1 (satu) tumpukan ganja yang terletak di atas plastic terpal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat bersih seluruhnya 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram dan disisihkan dengan berat bersih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram sehingga sisa penyisihan seberat 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) gram;

- 1 (Satu) buah timbangan warna merah;
- 23 (dua puluh tiga) lembar kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) buah plastic kresek yang didalamnya terdapat karet gelang warna hitam;
- 2 (dua) buah lakban / isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau catter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
M. Nazir, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)